

1524201-11.2022.8.26.0228

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: MARIA PRISCILLA ERNANDES VEIGA OLIVEIRA

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 4ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 29/11/2022

... Tinha ficado internado três anos por tráfico de drogas e roubo, disse que saiu da "casa" há pouco tempo, ele disse que era dinheiro fácil, perto da Paulista. Ele falou para dar a voz de assalto porque ele era grande. Tinha usado cocaína, anunciou o roubo, estava com a arma, mas um rapaz mostrou a carteira, disse que não queria, Kelven pegou os maços de cigarros, pegaram as outras ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

4ª Vara Criminal

Av. Dr. Abraão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1524201-11.2022.8.26.0228 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1524201-11.2022.8.26.0228

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2293563/2022 - 78º D.P. JARDINS, 28298616 - 78º D.P.

JARDINS, 2293563 - 78º D.P. JARDINS

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Wellington Breno Batista

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). MARIA PRISCILLA ERNANDES VEIGA OLIVEIRA

V I S T O S

WELLINGTON BRENO BATISTA, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso nos arts. 157, §2º, II e §2º-A, I, na forma do art. 14, II, ambos do Código Penal e art. 244-B do ECA, em concurso material delitivo, porque no dia 25 de outubro de 2022, por volta de 21h10min, no interior do "Supermercado Carrefour Express", situado na Rua Pamplona, 1079, Bela Vista, nesta Capital, previamente ajustado, agindo em concurso e unidade de desígnios com o adolescente Kelven Yuri da Silva Costa (15 anos), tentou subtrair, para eles, mediante grave ameaça exercida com arma de fogo, em face das vítimas Thiago Jordan Madrid e Luana Freitas Carvalho, a quantia de R\$423,00 (quatrocentos e vinte e três reais), 317 maços de cigarros, 19 frascos de Shampoo, 10 garrafas de vodca, 01 garrafa de Uísque, 08 caixas de bombom e 07 álbuns de figurinhas da Copa do Mundo, mercadorias avaliadas em R\$4.200,00 de

propriedade do estabelecimento vítima, representado por Thiago Pinto Cardoso, acima referido, não se consumando do delito de roubo majorado por circunstâncias alheias à vontade dos agentes.

E ainda, porque nas mesmas circunstâncias de tempo e local, corrompeu/facilitou a corrupção do adolescente Kelven Yuri da Silva Costa (15 anos), com ele praticando a infração penal acima descrita.

Segundo a denúncia, portando uma arma de fogo, o denunciado e seu comparsa adolescente adentraram no estabelecimento-vítima, onde trabalhavam Luana, exercendo a função de caixa, Thiago Jordan, como agente de segurança patrimonial, e Thiago Pinto, como encarregado, com o intuito de praticar crime de roubo.

No local, os criminosos abordaram e renderam as vítimas Luana e Thiago Jordan, instante em que anunciaram o assalto, enquanto Thiago Pinto foi até a sala da administração, onde acionou o botão de pânico e ficou aguardando a chegada da Polícia.

Enquanto isso, após desferir uma coronhada na cabeça do segurança, o denunciado determinou que ele e a operadora de caixa se deitassem no chão, e se dirigiu às prateleiras do caixa, com o adolescente, passando a pegar bebidas alcoólicas, cigarros, produtos de higiene pessoal, caixas de bombons e álbuns de figurinhas para subtração, além de dinheiro do caixa.

Ocorre que policiais militares foram acionados por populares.

Diante disso, foram até o local dos fatos onde avistaram, no interior do estabelecimento, as vítimas deitadas e rendidas, e os dois criminosos em pé subtraindo os produtos da prateleira do caixa.

Os policiais, então, ordenaram que o denunciado largasse a arma e que ele e o adolescente se deitassem, o que foi obedecido.

Em busca pessoal, localizaram R\$ 423,00 (quatrocentos e vinte e três reais), no bolso da calça do adolescente, e com WELLINGTON um revólver, calibre 22.

Assim, a subtração apenas não se consumou devido à pronta intervenção do funcionário da empresa vítima e dos policiais militares.

O réu foi preso em flagrante, sendo decretada a sua prisão preventiva em decisão de fls. 43/46.

A denúncia foi recebida em 07 de novembro de 2022 (fls. 62/64).

O réu foi citado, foi apresentada resposta à acusação e ratificado o recebimento da denúncia.

Durante a instrução criminal foram ouvidas as vítimas, testemunhas de acusação e, após, foi o réu interrogado.

Deu-se cumprimento ao disposto no art. 402 do Código de Processo Penal.

Em sede de alegações finais, o representante do Ministério Público postulou a procedência parcial da ação para condenar o réu nos termos da denúncia.

O Dr. Defensor Público, por seu turno, requereu a absolvição do acusado, argumentando, em suma, com fragilidade do conjunto probatório. Subsidiariamente, requereu a fixação da pena no mínimo legal, consideração da confissão e da menoridade relativa, afastamento do emprego de arma de fogo, diminuição pela tentativa no máximo, concurso formal entre os delitos, regime diverso do, bem como o direito de recorrer em liberdade.

É O RELATÓRIO.

FUNDAMENTO E DECIDO.

A ação penal é parcialmente procedente, vez que o afastamento da majorante do emprego de arma, considerada inapta a realização de disparos (fls. 94), é medida que se impõe.

A materialidade do delito resta comprovada pelos autos de exibição, apreensão e entrega de fls. 11/12 e fls. 23/24, bem como pelo Boletim de Ocorrência de fls.

04/09, pelo laudo pericial de fls. 90/95 e pela prova oral coligida nos autos.

Assim, o acusado foi preso em poder de bens que tentou subtrair. Tal situação, como vêm entendendo nossos Tribunais, inverte o ônus da prova, devendo o réu provar a licitude de tal posse, no que não logrou êxito o acusado no presente feito.

Cito:

“PROVA - Roubo - Apreensão da res em poder do acusado - Inversão do ônus

probatório: No crime de roubo, a apreensão da res em poder do acusado faz presumir

sua responsabilidade, invertendo-se o ônus probatório." (TACrimSP - Ap. nº 1.410.455/6 - São José do Rio Preto - 7ª Câmara - Rel. Salvador D'Andréa - J. 15.1.2004 - v.u).

"PROVA - Roubo - Apreensão da res em poder do agente, sem explicação hábil e coerente a respeito da posse - Inversão do ônus probatório - Ocorrência: No crime de roubo, a posse da res em poder do agente, sem explicação hábil e coerente, inverte o ônus da prova, que se torna de sua exclusiva responsabilidade." (TACrimSP - Ap. nº 1.307.177/4 - São Paulo - 14ª Câmara - Rel. Oldemar Azevedo - J. 21.5.2002 - v.u).

A autoria dos delitos pelo acusado, outrossim, restou incontroversa, restando evidenciada pelos autos de reconhecimento de fls. 19/20.

O réu, na fase inquisitiva, permaneceu silente (fls. 31).

Em Juízo, o acusado disse que chamou Kelven, que conhece desde criança, para jogar bola e ele disse que tinha um brinquedo, um "oitão", ele deu a ideia de roubar. Tinha ficado internado três anos por tráfico de drogas e roubo, disse que saiu da "casa" há pouco tempo, ele disse que era dinheiro fácil, perto da Paulista. Ele falou para dar a voz de assalto porque ele era grande. Tinha usado cocaína, anunciou o roubo, estava com a arma, mas um rapaz mostrou a carteira, disse que não queria, Kelven pegou os maços de cigarros, pegaram as outras coisas. Rendeu-se quando a polícia chegou. Não se lembra de ter batido no segurança, por causa da cocaína. Tem 18 anos, fez em janeiro.

Importante mencionar a importância e a validade da confissão judicial, entendida como de valor absoluto, livre de qualquer vício, ainda que seja o único elemento de prova nos autos:

"PROVA - Confissão judicial - Validade - Reconhecimento - Entendimento de que tem valor absoluto e, ainda que seja o único elemento de prova, serve como base à condenação - Pedido deferido em parte. (...)"(TJSP - Revisão nº 489.255-3/1 - Amparo - 3º Grupo de Câmaras - Relator Carlos Biasotti - J. 31.01.2008 - v.u). Voto nº 8.869 - grifei

"PROVA - Confissão judicial - Validade - Por presumir-se livre dos vícios da inteligência e vontade, tem valor absoluto, servindo como base condenatória, ainda que seja o único elemento incriminador - Recurso improvido."(TJSP - Ap. Criminal nº 993.08.008.515-3 - Jundiaí - 9ª Câmara Criminal - Relator Souza Nery - J. 02.07.2008 - v.u). Voto nº 13.398

A prova produzida pela acusação é suficiente para a condenação nos termos da denúncia.

O representante da vítima Thiago Pinto não conseguiu reconhecer o réu em Juízo. Disse que é gerente do local, iam fechar 22h, entraram "dois caras estranhos", conhecem os clientes nesse horário e eles estavam de máscara, andaram pelos corredores da loja, achou que eles iam furtar a loja, mas disse que ia olhar a câmera, quando subiu, os viu renderem os clientes. Trancou a sala do cofre, subiu para a laje e acionou o botão de pânico, para o monitoramento chamar a polícia. Viu uma viatura, desceu para olhar para a câmera, e viu os clientes e o segurança para o fundo da loja. Trancou a sala, voltou para cima e ficou fazendo gestos para vizinhos nas sacadas, e viu que tinham vários policiais, pelo que desceu quando as pessoas já estavam rendidas pelos policiais. eles primeiro pegaram o dinheiro e iam embora, mas o mais velho entrou em luta com o segurança, e aí o menor começou a subtrair cigarros e depois o resto dos bens. Viram no dia seguinte que tinha uma terceira pessoa lá fora. O segurança foi agredido, tinha sangue no chão. O maior de idade estava armado, o menor não.

Já a vítima Luana RECONHECEU o acusado em Juízo como autor do delito e disse que estava trabalhando na loja, abastecendo a geladeira. Eles entraram, o acusado veio com o menor, de máscara, perguntaram se precisava usar máscara, disse que não, procurou os biscoitos, eles estavam na frente dos biscoitos. Falou para Tiago porque achou que eles iam furtar, ele foi para as câmeras. O acusado foi para a

porta e o menor para o caixa. Ele tinha um iogurte e um biscoito. O segurança foi para perto do caixa. O acusado falou que era um assalto e lhe mostrou a arma. Ele foi brigar com o segurança e o menor pediu dinheiro do caixa, cofre, e depois pegou cigarros, álbuns e chocolate, pedia bebidas, insistia no cofre, pegava as outras coisas e colocava em bolsas. Ele agrediu o segurança com a arma. Viu a arma de fogo. Pedia para eles pararem de agredir. Havia três ou quatro clientes. Ficou sozinha no caixa, eles foram lá para trás. Entrou um cliente, falou para ele ir embora e ligar para a polícia. Ele chamou e a polícia chegou, prendeu os dois dentro da loja.

O ofendido Thiago Jordan RECONHECEU o acusado em Juízo como autor do delito e afirmou que. Disse que era o segurança da loja, eram três os roubadores, eles foram presos dentro da loja, quando viu o rosto do réu. Tomou muitas coronhadas dele, quase morreu. Não ficou internado.

Importante colacionar, neste passo, os seguintes julgados, salientando a importância da palavra da vítima em delitos como o da espécie, em que, a princípio, não se tem qualquer motivo para incriminar desconhecidos:

"PROVA - Palavra da vítima - Valor - Indiscutibilidade - Na espécie, a negativa dos acusados não encontra suporte em prova que os inocente de modo categórico - Testemunhas arroladas pela defesa não chegaram a infirmar a prova produzida pela acusação - Assim, na valoração da prova, as declarações seguras e insuspeitas da vítima, máxime por encontrarem suporte nos depoimentos colhidos, devem preponderar sobre as palavras (suspeitas, por razões óbvias) dos sentenciados - Recurso improvido." (TJSP - Ap. Criminal nº 1.044.211-3/8 - São Bernardo do Campo - 9ª Câmara do 5º Grupo da Seção Criminal - Relator Souza Nery - J. 13.06.2007 - v.u). Voto nº 11.630 - grifei

"PROVA - Meios - Roubo - Palavra da vítima - Valor - O relato de vítima tem importante relevo, uma vez que os crimes patrimoniais são praticados, não raras vezes, às escondidas de testemunhas, para facilitar sua consumação - Ademais, sendo única pessoa presente, suas palavras são de extrema importância para o deslinde do feito - Entendimento - Recursos defensivos improvidos e recurso ministerial parcialmente provido." (TJSP - Ap. Criminal nº 1.011.530-3/7 - Ibitinga - 11ª Câmara do 6º Grupo da Seção Criminal - Relator Xavier de Souza - J. 02.04.2008 - v.u). Voto nº 7.553 - grifei

"PROVA - Depoimento da vítima de roubo - Palavras do ofendido que, reconhecendo o acusado como sendo o agente do delito, não o conhecia anteriormente aos fatos e, por isso mesmo, não tinha motivos para incriminá-lo falsamente - Eficácia - Recurso improvido."

(TJSP - Ap. Criminal nº 912.658-3/8 - São Paulo - 3ª Câmara Criminal - Relator Moreira da Silva - J. 11.03.2008 - v.u). Voto nº 2.374 - grifei

Assim é que não há de se duvidar das palavras da vítima, sem provas contundentes em contrário, mormente em casos como o em tela, de delito contra o patrimônio no qual há ameaça à integridade corporal de pessoas, considerando o caráter clandestino do crime da espécie.

O fato de a vítima não ter o dever de dizer a verdade não implica na obrigação de se ver suas declarações com reservas, até porque nada há nos autos capaz de infirmar suas alegações.

O policial militar David Antunes Soares reconhecendo o réu em audiência relatou que estavam em deslocamento quando populares viram que adentraram no mercado, na porta do estabelecimento viu o acusado com a arma de fogo próximo a uma moça. Quando o viu, jogou a arma de fogo e se rendeu. O menor estava ao lado dele, não armado. A arma de fogo não disparava mais, eles fizeram algumas adaptações. Eles separaram bens, várias mercadorias. O segurança estava machucado, tinham cerca de dez pessoas no chão do mercado, dentre eles o segurança.

As palavras dos policiais possuem plena validade, pois, como agentes públicos que até prova em contrário - não produzida nestes autos - estão a serviço da lei e da ordem. Em favor dos policiais militares há a presunção juris tantum de que agem

eskorreitamente no exercício de suas funções (JTJ 154/302, 159/310), presunção essa aqui não elidida.

Ainda:

"DEPOIMENTO DE POLICIAL. Valor probante. A tese da insuficiência testemunhal, quando emane de agentes da Polícia, consiste em velharia em boa hora mandada ao bolor dos armários de reminiscências especiosas. Desde que verossímeis; desde que partidas de pessoas insuspeitas ou desinteressadas, desde que nada se lhes oponha de valia há nenhuma razão, de ordem alguma para que se repudie a palavra de, precisamente, pessoas a quem o Estado confere a missão importantíssima de coibindo o crime, operar, e nada menos, a própria prisão. Não se legitima atribuir ao Estado essa insensatez" (RJTJESP 136/477).

"O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais - especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório - reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal" (STF - HC 73518 / SP, Relator(a): Min. CELSO DE MELLO, Julgamento: 26/03/1996 Órgão Julgador: Primeira Turma).

"RECEPTAÇÃO, FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PÚBLICO E USO DE DOCUMENTO PÚBLICO FALSO - PROVA TESTEMUNHAL (...) DEPOIMENTO DE POLICIAIS - VALIDADE - Não há nenhuma justificativa para se desacreditar do relato apresentado pelos policiais, cujos testemunhos são dotados, a princípio, da mesma credibilidade que os demais (...) CONDENAÇÃO - ADMISSIBILIDADE - Sentença absolutória reformada nesta parte RECURSO DA JUSTIÇA PÚBLICA PROVIDO." (TJSP, 3ª Câmara Criminal, Apelação Criminal nº 0012108-77.2001.8.26.0050, Relator Desembargador Ruy Alberto Leme Cavaleiro, j. 12/06/12 - grifei).

"As declarações dos policiais que atenderam a ocorrência têm valor relevante e merecem total credibilidade, uma vez que se trata de agente do Estado, no exercício de função pública, razão pela qual há que se presumir legítimo o relato por ele ofertado, mormente quando em consonância com as demais provas colhidas nos autos." (TJSP, 15ª Câmara Criminal, Apelação Criminal nº 0000085-18.2017.8.26.0510, Relator Desembargador Ricardo Sale, j. 02/12/21).

O roubo restou, assim, tentado, não ocorrendo a consumação, vez que não houve o efetivo desapossamento da res furtiva, em razão da chegada dos policiais militares. De rigor, ademais, o reconhecimento da majorante do concurso de agentes, comprovada pela prova oral coligida nos autos.

Por outro lado, considerando que a arma apreendida em poder do acusado (fls. 11/12), foi devidamente periciada e tida como inapta a realização de disparos (fls. 94), o afastamento da majorando do emprego de arma é medida que se impõe. Finalmente, há que ser o réu condenado também pela corrupção do menor Kelven Yuri da Silva Costa (15 anos - fls. 25) pois comprovado que com ele praticou o crime de roubo majorado tentado. O delito do art. 244-B do ECA é crime formal, não sendo necessária para a condenação por sua infração a efetiva prova da corrupção do menor, bastando que o agente pratique crimes com o inimputável (STF - HC nº 92.014 - SP - Rel. p/ o ac. Min. Menezes Direito - J. 02.09.2008), justamente como ocorreu no presente caso.

Tal entendimento, inclusive, já foi sumulado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, no verbete nº 500, de seguinte teor: "A configuração do crime do art. 244-B do ECA independe da prova da efetiva corrupção do menor, por se tratar de delito formal".

Inafastável, assim, a condenação do acusado por infração aos arts. 157, §2º, II, na forma do art. 14, II, ambos do Código Penal e art. 244-B do ECA, mas em concurso formal de crimes (CP, art. 70), pois praticados dois delitos mediante uma só ação. Decidida a tipificação, passo a aplicar ao acusado a sanção cabível, o que faço com base nos critérios estabelecidos no art. 68 do Código Penal.

O acusado é tecnicamente primário, embora registre atos infracionais (fls. 35/37 e 60/61).

Assim, nos termos do art. 59 do Código Penal, fixo as penas-base no mínimo legal, em quatro anos de reclusão e 10 dias-multa para o crime de roubo, e em um ano de reclusão para o delito de corrupção de menores.

Deixo de atenuar a pena em razão da confissão por ter fixado a pena-base no mínimo legal, o mesmo ocorrendo com relação à menoridade relativa do acusado à época dos fatos (Súmula nº 231 do C. STJ).

Pela causa de aumento do concurso de agentes, de rigor a exasperação da pena do roubo em 1/3, totalizando cinco anos e quatro meses de reclusão e pagamento de 13 dias-multa.

A diminuição da reprimenda do delito pela tentativa, outrossim, deve ser feita no mínimo, vez que o réu percorreu todo o caminho necessário para a consumação do delito, que somente não se consumou porque os agentes foram surpreendidos pelos policiais. Desta forma, diminuo a pena, pela tentativa, em 1/3, totalizando três anos, seis meses e vinte dias de reclusão e pagamento de 8 dias multa.

De rigor, no caso, a aplicação do concurso formal entre o roubo e a corrupção de menores. Contudo, este seria prejudicial ao réu, pelo que, com base no art. 70, parágrafo único, do Código Penal, aplico o concurso material de delitos e somo as penas impostas, totalizando quatro anos, seis meses e vinte dias de reclusão e pagamento de 8 dias multa.

Torno definitiva tal pena, à míngua de outras causas de oscilação, mantendo a unidade do dia-multa em seu mínimo legal, tendo em vista a falta de comprovação de boa capacidade contributiva por parte do réu.

Ante o exposto JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão deduzida nesta ação, para CONDENAR o réu WELLINGTON BRENO BATISTA, qualificado nos autos, como incurso nas penas dos arts. 157, §2º, II, na forma do art. 14, II, ambos do Código Penal e art. 244-B do ECA, em concurso formal de crimes (CP, art. 70, §único), ao cumprimento da pena total de quatro anos, seis meses e vinte e seis dias de reclusão e pagamento ao Fundo Penitenciário da quantia equivalente a 8 dias multa, com unidade no mínimo legal.

Dada a pena aplicada e considerando que o acusado foi condenado por delito grave e violento, estão ausentes os requisitos subjetivos para a concessão dos benefícios dos arts. 44 e 77 do Código Penal.

Em atenção ao disposto no §2º, "c", e 3º ao art. 33 do Código Penal, determino que o réu deverá iniciar o cumprimento de sua pena em regime fechado, pela gravidade de sua conduta, demonstrada no curso do crime por ele praticado, não merecendo o roubador qualquer tratamento indulgente, relevando ainda a violência desnecessária empregada contra o segurança, agredido.

Urge salientar, neste passo, que tem sido entendimento jurisprudencial que:

"Roubo qualificado - Regime carcerário mais gravoso - Crime grave - Conveniência de regime inicial fechado. Diante da gravidade do crime e da periculosidade do agente, pode o Juiz impor regime prisional inicialmente fechado, independente do montante da privativa de liberdade e a primariedade do réu, em observância com as circunstâncias presentes no fato delituoso, em conjunto com aquelas previstas no artigo 59, do Código Penal." (TJSP - 4ª Câ. de Direito Criminal - APL nº 9.211.536-56.2009.8.26.0000 - Ac. 5.335.524 - São Paulo - -Rel. Desembargador Willian Campos - J. 16/08/2011 - grifei)

"Por fim, a despeito da primariedade do réu, foi bem eleito o regime prisional fechado para o início do cumprimento da pena, sobretudo porque se trata de crime cometido em concurso de agentes e mediante grave ameaça, o que e recomenda enérgica interferência estatal, na esteira, aliás, de entendimento deste egrégio Tribunal de Justiça: 'O regime prisional inicial fechado é o único adequado à espécie, em razão do montante da pena, da gravidade concreta do crime e da personalidade do agente que o prática, motivos que exigem resposta penal enérgica, com a qual não é compatível solução mais branda.'" (Apelação nº 0001833-19.2009.8.26.0655, 11ª Câmara de Direito Criminal, rel. Des. Xavier de Souza, julgado em 22/06/2011).'" (TJSP - 11ª Câ. de Direito Criminal - Apelação nº 0081289-43.2016.8.26.0050- Rel.

Desembargador Alexandre Almeida - J. 28/02/2018- grifei).

Anote-se também o precedente do C. STJ:

“A jurisprudência consolidada neste Superior Tribunal é firme no sentido de que a escolha do regime inicial não está atrelada, de modo absoluto, ao quantum na pena corporal imposta, devendo ser observadas todas as circunstâncias do caso concreto, sobretudo as contidas no art. 59 do Código Penal ... considerando-se como negativas algumas circunstâncias judiciais (culpabilidade, conduta social e consequências do crime) autorizando, assim, a imposição do regime fechado para o início de cumprimento da reprimenda, consoante o disposto no art. 33, §3º, do Código Penal” (HC 240393/BA, Rel. Min. MARILZA MAYNARD, DJ de 24/06/2013, grifos nossos).

Consoante o art. 387, §2º, do CPP, mantenho o regime prisional acima fixado, pois inexistem informações sobre o comportamento carcerário do acusado para a progressão de regime, consoante o art. 112 da LEP. Neste sentido: TJSP, 3ª Câmara Criminal, AC nº0045877-82.2014.8.26.0224, relator Desembargador Luiz Antonio Cardoso; TJSP, 1ª Câmara Criminal Extraordinária, AC nº0004038-54.2014.8.26.0361, relator Desembargador Luiz Augusto de Sampaio Arruda.

Nos termos do §1º do art. 387 do Código de Processo Penal, considerando presentes os requisitos da prisão preventiva, MANTENHO a custódia cautelar do réu, ante a manifesta periculosidade que apresenta, inalterada a situação fática que determinou a decretação de sua prisão anteriormente, presentes, sem dúvida, os requisitos do art. 312 do CPP, não se justificando, agora que se acolheu a pretensão estatal para condenar o acusado, ordenar a libertação dele, sem prejuízo do conhecimento de eventual apelação a ser interposta.

Recomende-se o réu no local em que se encontra preso.

Com o trânsito em julgado, expeça-se guia para execução definitiva; verifique-se se há fiança para abatimento da pena de multa imposta, nos termos do art. 336 do Código de Processo Penal, bem como da taxa judiciária. Caso não haja fiança ou o valor seja insuficiente, intime-se o(s) réu(s) para pagamento da taxa judiciária no prazo de 60 dias, a não ser que o(s) acusado(s) seja(m) defendido(s) pela DPESP, bem como disponibilize-se a certidão da sentença ao Ministério Público, certificando-se nos autos. Na hipótese de aplicação de pena de multa isolada, cumpra-se o disposto no item 479-A das NSCGJ. Oficie-se ao Instituto de Identificação (IIRGD) e ao TRE/SP, tendo em vista o disposto no art. 15, III, da Constituição Federal; bem como extraia-se o DNA do(s) réu(s), para identificação de seu(s) perfil(s) genético(s), conforme art. 9º-A da lei n.º 7.210/84.

Deixo de fixar valor mínimo para a reparação dos danos causados pela infração, nos termos do artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, vez que apreendidos e restituídos os objetos que o acusado tentou subtrair.

Publicada em audiência, saem os presentes intimados. R. I. C.

São Paulo, 29 de novembro de 2022.

MARIA PRISCILLA ERNANDES VEIGA OLIVEIRA

Juíza de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA